

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2464/2542

นาง โสธรา คำปาน
นาย ชู เกียรติ แก้ว พนม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1), มาตรา 243

บันทึกในทางทะเบียนการหย่าตามฟ้องทำที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการเมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยไม่ทำหน้าที่ผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรทั้งสองจึงถือว่า เป็นกรณีที่อ้างว่าจำเลยประพฤติผิดสัญญาหรือข้อตกลงในการจดทะเบียนหย่านั้น แม้จำเลยและบุตรทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ตาม ก็ถือว่าสถานที่ที่ได้มีการจดทะเบียนการหย่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นในท้องที่ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงในทะเบียน การหย่าไว้แล้ว จึงถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งเป็นศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น ในเขตได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(1) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับ คำฟ้อง โจทก์แล้ว ต่อมาเมื่อมีคำสั่งใหม่เป็นว่าไม่รับคำฟ้องและให้จำหน่ายคดี เมื่อ ศาลสูงเห็นว่า ไม่ถูกต้อง ย่อมพิพากษากลับเป็นให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องของโจทก์ แล้วให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อจากกระบวนการพิจารณาที่ได้ทำไว้ก่อนวันมีคำสั่งให้ จำหน่ายคดีจากสารบบความนั้น

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้เพิกถอนอำนาจปกครองเด็กชายต่อเผ่า
แก้วพนม และเด็กชายตามพันธ์ แก้วพนม บุตรทั้งสองของจำเลย โดยให้โจทก์แต่ผู้
เดียวเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรทั้งสอง หลังจากที่จำเลยยื่นคำให้การและศาลนัดสืบ
พยานโจทก์และจำเลยแล้วในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องโจทก์มานั้นผิดหลงไปจึงไม่ชอบ จึงมีคำสั่งใหม่เป็นไม่
รับคำฟ้องโจทก์ ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าเมื่อโจทก์
และจำเลยจดทะเบียนการหย่าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยได้บันทึกในทะเบียนการหย่าให้บุตรทั้งสองอยู่ในอำนาจปกครอง
ของจำเลยแล้ว เมื่อจำเลยละเลยไม่ทำหน้าที่ปกครองดูแลบุตรทั้งสองตามหน้าที่ของ
ผู้ใช้อำนาจปกครองแล้วย่อมถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลจังหวัดสมุทรปราการ
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ศาลจังหวัด
สมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้นั้น เห็นว่า บันทึกในทางทะเบียน
การหย่าตามฟ้องทำที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยไม่ทำหน้าที่ผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรทั้งสองจึงถือว่าเป็นกรณีที่อ้าง
ว่าจำเลยประพฤติผิดสัญญาหรือข้อตกลงในการจดทะเบียนหย่านั้นแม้จำเลยและ
บุตรทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ก็ตาม ก็ถือว่าสถานที่ที่
ได้มีการจดทะเบียนการหย่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นในท้องที่ที่ได้ทำบันทึกขอ
ตกลงในทะเบียนการหย่าไว้แล้วจึงถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการที่ได้บันทึกในทะเบียนการหย่าไว้ โจทก์จึงมี
อำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งเป็น

ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(1)

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องของโจทก์แล้วให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อจากกระบวนการพิจารณาที่ได้ทำไว้ก่อนวันมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารบบความนั้น

(อธิราช มณีภาค-ชวลิต ธรรมฤาษ-สุวัตร์ สุขเกษม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>